

【法官后语】

排除妨害作为物权请求权体系中的重要组成部分，是保障物权人对特定物享有圆满支配状态的核心救济手段。依据《中华人民共和国民法典》第二百三十六条之规定，当物权遭受现实妨害或面临潜在妨害风险时，权利人可行使排除妨害请求权或消除危险请求权。然而，由于该条文规定得较为原则化，围绕排除妨害请求权的构成要件、不可抗力抗辩能否适用等问题尚存在分歧。先结合本案例对上述问题展开探讨。

一、排除妨害请求权的构成要件

理论上普遍认同排除妨害请求权成立需同时满足以下要件：请求权人享有物权、存在对物权的妨害事实且该妨害状态持续存在、物权人不存在对妨害的容忍义务等。实践中，权利人请求排除妨害，不需要证明相对人具有过错，只需要证明其享有物权的特定物被他人妨害或遭受危险即可。

1. 请求权人享有物权。《中华人民共和国民法典》第二百三十六条规定“权利人”有权请求排除妨害，请求权利主体涵盖所有权人，或者依法律规定行使所有权权能的人以及他物权人。请求权人若欲通过排除妨害请求权维护自身权益，首要前提是证明其对物享有物权。此外，排除妨害请求权的行使以妨害具有可排除性为必要条件，若妨害在客观上无法排除，此时排除妨害请求权将无法适用，权利人仅能寻求损害赔偿等其他救济途径。本案中，原告承包经营案涉土地多年，享有农村土地承包经营权，原告对案涉土地享有的用益物权，应受法律保护。

2. 存在造成物权妨害事实且状态持续存在。判断妨害的标准，以普通理性人的认知标准为基础，结合物权的具体内容加以认定。物权作为绝对权，物权人对物享有排他性的支配权，以任何形式干涉物权人对物权的支配均构成妨害他人物权，影响他人对物权享有的圆满支配状态。同时，妨害须处于持续存在状态，若妨害行为已结束，则排除妨害请求权就失去了适用基础。本案中，经现场实地调查，确因工程施工未做好护坡及排水措施，导致大量泥沙被冲击到案涉土地上，影响了原告的农业种植经营，原告的合法权益受损，妨害事实清

楚，侵权行为确实存在。

3. 妨害具有违法性。关于妨害违法性的判断，通说观点以权利人无容忍义务为标准。依据“谁主张，谁举证”原则，排除妨害请求权的权利人需举证证明妨害行为具有非法性。本案中，原告享有案涉土地承包经营权，被告某路桥公司在施工过程中，致使案涉土地地表结构遭到破坏，连日暴雨冲击大量砂石泥土到案涉土地上，土壤表层受损，农作物生长受到影响，原告对案涉土地的占有、使用、收益的权利受到妨害。被告未能提供证据证明原告对该妨害负有容忍义务，法院据此认定该妨害具有违法性，原告的排除妨害请求成立。

二、排除妨害诉讼中相对人能否以不可抗力进行抗辩

对于妨害何以归责于妨害人的问题，通说观点主张应当采取无过错的因果判断方式。妨害人之所以需承担排除妨害的责任，根源在于其对物权人的支配领域进行了不当干涉，导致物权支配秩序在法律与事实层面出现不一致。且无论该不一致状态的产生是因为妨害人的积极行为，还是其控制下的物或者设施所致，妨害人都负有矫正的义务。即排除妨害不以妨害人存在过错为前提，只要妨害状态为法律所禁止，妨害人就应承担排除责任。

本案争议的焦点便是，妨害状态系因不可抗力引发时，相对人能否以不可抗力作为抗辩理由。案件中实际施工人作为专业路桥公司，应当知道高速公路建设容易引发或加剧泥石流、滑坡等环境地质问题，特别是在某高速公路建设中，高填深挖路段较多，土石方的大量开挖，破坏了岩土体的稳定性，以及公路两侧植被的分布，再加上陡峭的路堑坡度、不良的排水结构，以及水流方向的改变等因素，极有可能导致崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，作为有经验的施工人有义务采取合理措施避免妨害发生。在归责上，由于与妨害行为形成原因竞合的是自然力，而该自然力对于妨害产生的可能性是施工人能够或者应当预见的，故排除妨害的责任应由被告某路桥公司承担。而某高速公路公司、某集团公司虽与施工行为存在一定关联，但并非具体施工主体，且对原告物权的妨害不存在过错，不应承担责任。

编写人：广西壮族自治区西林县人民法院 周光亮

业主对闷顶层主张使用权是否属于民事诉讼受案范围

—— 吴某、刘某诉浦某排除妨害案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

江苏省无锡市惠山区人民法院(2023)苏0206民初2095号民事裁定书

2. 案由：排除妨害纠纷

3. 当事人

原告：吴某、刘某

被告：浦某

【基本案情】

吴某、刘某系夫妻，二人与浦某系无锡市惠山区某小区一墙之隔的邻居。吴某、刘某是该小区某栋A02号业主，浦某是其隔壁A01号业主。浦某所在房屋屋顶存在一闷顶层，通过浦某房屋室内楼梯可进入该闷顶层，浦某认为该闷顶层系其房屋专属部分，归其所有，其未经其他业主及小区物业公司同意，对该闷顶层进行了简单装修。吴某、刘某认为其作为浦某的邻居对该闷顶层拥有同等使用权，故其在自己楼顶处开挖了一处洞口通往该闷顶层内部，并以浦某擅自占用公共设施为由诉至法院，主张就该部分面积行使一半使用权。

经查，诉争区域面积均未登记于双方各自不动产权证中。案涉闷顶层并非一处独立空间，不属于业主专有部分，而系房屋闷顶层，主要用于隔热、防雨、检修小区楼内管道。

某市住建局曾分别向浦某、吴某下发《责令改正(停止)违法行为通知

书》，认定浦某与吴某均存在进行房屋装修时将闷顶层检修口扩大尺寸的行为，均涉嫌违反《无锡市房屋安全管理条例》相关规定，责令二人立即整改；并向浦某下发《责令改正通知书》，认定浦某在室内装饰装修过程中存在侵占闷顶层（非产权所有）区域的行为，责令其立即停止侵占行为，恢复原状。浦某、吴某均未履行上述整改义务。

【案件焦点】

如何认定闷顶层的法律属性及双方当事人对于闷顶层加装行为的性质。

【法院裁判要旨】

江苏省无锡市惠山区人民法院经审理认为：根据某市住建局下发的责令整改通知书，浦某违规扩大闷顶层检修口尺寸并违规装修闷顶层侵占公共空间的行为，对公共部位和设施造成损害，该单位已限期浦某停止侵占行为，恢复原状。吴某亦存在自行扩大闷顶层检修口的违规行为，亦被某市住建局责令恢复原状。故，本案双方均存在违法行为，双方均无案涉闷顶层的相应产权，根据法律规定，闷顶层系房屋公共空间部分，应系全体业主共同所有，任何一方不得私自占用、装修、扩建，吴某、刘某要求行使该闷顶层一半之使用权，该诉讼标的本身违反法律规定及相关行政法规，政府相关行政主管部门亦已对其先予认定并处理，责令双方限期整改并恢复原状，故吴某、刘某的起诉不属于民事诉讼受理范围。

江苏省无锡市惠山区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条第四项、第一百五十七条第一款第三项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款规定，裁定如下：

驳回吴某、刘某的起诉。

宣判后，双方当事人均未提起上诉，一审裁定已经生效。

【法官后语】

本案实质上系对建筑物区分所有权产生争议引发的诉讼，厘清闷顶层的

法律属性及双方当事人对于闷顶层加装行为的性质，是解决本案纠纷的关键所在。

一、闷顶层的法律性质

闷顶层通常指的是位于建筑物顶层、利用屋盖空间搭建的空间狭小的架空封闭空间(通常无窗，仅留有狭小换气口)，它具有一定使用功能，可以起到保温、隔热、防渗漏的作用，大部分闷顶层在设计之初并无储物功能，而往往用于安装公共消防管道、排水管道等公共设施，以便于公共设施的检修维护。

关于闷顶层权属性质的问题。根据《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二条规定：“建筑区划内符合下列条件的房屋，以及车位、摊位等特定空间，应当认定为民法典第二编第六章所称的专有部分：(一)具有构造上的独立性，能够明确区分；(二)具有利用上的独立性，可以排他使用；(三)能够登记成为特定业主所有权的客体……”就本案而言，根据法院向住建部门调查核实的情况，案涉楼顶平台的建筑物是闷顶层，并非双方所称“阁楼”。首先，从物理结构上来说，房屋的专有部分仅指由建筑材料组成的四周上下均为封闭的空间，该空间在构造上和使用上必须具有独立性，而案涉闷顶层位于楼顶平台，依附于双方当事人的房屋而建，不具有构造上的独立性；其次，从功能用途上来说，开发商设计房屋之初仅在浦某屋顶留有一狭小通道通往闷顶层，以便于楼栋内管道的检修，根据该功能可以认定案涉闷顶层在利用上不具有独立性，仅为双方的房屋提供防热、防雨功能及便利整体楼栋的管道维修之公共效用，如离开楼顶空间实质上并无经济价值；再次，从不动产物权登记制度上来说，《中华人民共和国民法典》第二百零九条第一款规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但是法律另有规定的除外。审理中查明，案涉闷顶层区域面积未登记在任何一方名下，故该部分面积并非任何一方专有部分，双方均不享有单独占有、使用、收益和处分的权利。综上，可以认定案涉闷顶层属于《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件适用法律若干问题的解释》第三条规定的共有部分，应为全体业主共有并由全体业主共同

管理，任何业主都无权单独主张行使使用权。

二、关于业主私自改装闷顶层行为的定性

建筑物区分所有权人行使共有权，须按照其本来用途使用共有部分，须维持共有部分现状，不允许区分所有权人在未经其他业主同意的情况下擅自改变